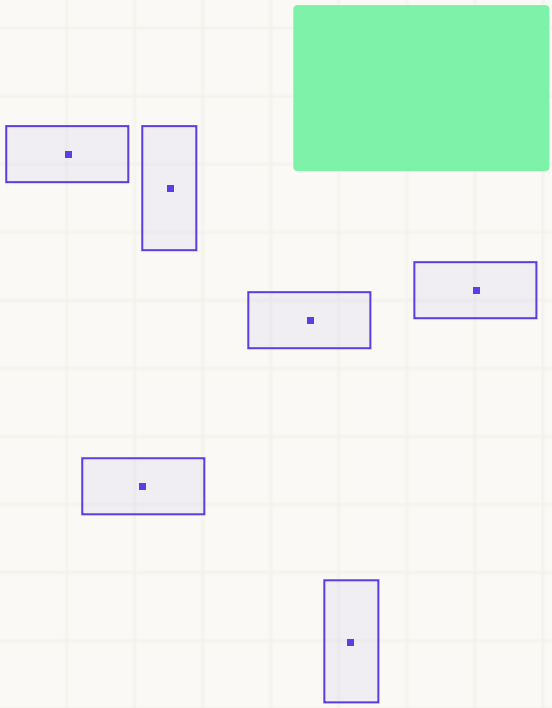
LAAI | IA PARA LA CONSTRUCCIÓN



El Reglamento europeo de IA: qué significa para la construcción

Niveles de riesgo, fechas clave, vuestro papel y vuestras obligaciones, explicados con lenguaje sencillo y ejemplos de estudios de arquitectura, constructoras, promotoras y fabricantes. Actualizado con los cambios del Digital Omnibus de 2026.

CONTENIDO
4 niveles de riesgo, un calendario, 20 ejemplos de construcción y una lista de 10 pasos

AUTORA
Lavinia Lorena Jilavu
Experta BIM · LAAI

REVISADO
Octubre 2026 · Málaga
No es asesoramiento jurídico

LA VERSIÓN CORTA

La mayor parte del uso de la IA en la construcción es de bajo riesgo. Pero todas las empresas tienen ya algunas obligaciones.

El Reglamento de IA (Reglamento (UE) 2024/1689) es la primera ley general sobre IA del mundo. No regula la tecnología en sí, sino cómo se usa: cuanto mayor es el riesgo para la seguridad y los derechos de las personas, más estrictas son las normas.

Prohibido
p. ej. reconocer emociones de trabajadores

Alto riesgo
p. ej. IA que filtra currículos o evalúa el rendimiento del personal

Transparencia
p. ej. un chatbot en vuestra web, imágenes y vídeos realistas generados con IA

Riesgo mínimo: sin obligaciones específicas
p. ej. resumir pliegos, redactar informes, scripts de BIM, renders de diseño, planificación, mediciones

Ya en vigor

- ☐ Prácticas prohibidas: desde feb. 2025
- ☐ Alfabetización en IA del personal: desde feb. 2025
- ☐ Obligaciones de transparencia: desde ago. 2026

Lo próximo

- ☐ Usos de alto riesgo (RR. HH., personal): 2 dic. 2027
- ☐ IA de alto riesgo en maquinaria y otros productos: 2 ago. 2028

Qué hacer ya

- ☐ Haced una lista de la IA que usáis
- ☐ Formad al equipo y guardad un registro
- ☐ Señalad los chatbots y las imágenes realistas hechas con IA

CALENDARIO

Las normas llegan por etapas, y las fechas de alto riesgo se han movido

En 2026 la UE aprobó el Digital Omnibus sobre IA, que da más tiempo para las normas de alto riesgo porque las normas técnicas llegaban tarde. Las prohibiciones, la alfabetización y las normas de transparencia no se movieron.

1 ago. 2024 — **Entra en vigor el Reglamento de IA** EN VIGOR
Todavía no se aplica nada; empieza la cuenta atrás.

2 feb. 2025 — **Prácticas prohibidas y alfabetización en IA** EN VIGOR
Los usos prohibidos quedan vetados. Las empresas deben tomar medidas para que el personal que usa IA la entienda.

2 ago. 2025 — **Modelos de IA de uso general y sanciones** EN VIGOR
Obligaciones para los creadores de modelos como GPT, Claude o Gemini. Se organizan las autoridades nacionales y las multas.

27 jul. 2026 — **Entra en vigor el Digital Omnibus sobre IA** CAMBIO
El Reglamento (UE) 2026/1744 retrasa las normas de alto riesgo y reescribe el artículo de alfabetización en IA.

2 ago. 2026 — **Obligaciones de transparencia** EN VIGOR
Los chatbots deben decir que son IA; los deepfakes deben señalarse. Breve transición para el marcado legible por máquina del contenido generado.

2 dic. 2027 — **Usos de alto riesgo del anexo III** PENDIENTE
Incluye la IA para contratar, gestionar y evaluar al personal, la educación y las infraestructuras críticas. Antes era el 2 de agosto de 2026.

2 ago. 2028 — **IA de alto riesgo en productos regulados (anexo I)** PENDIENTE
IA como componente de seguridad de maquinaria, ascensores y otros productos. Antes era el 2 de agosto de 2027.

> Fechas revisadas en octubre de 2026 a partir de resúmenes publicados del Reglamento (UE) 2026/1744. Comprobad el texto oficial en EUR-Lex antes de basaros en una fecha, en especial las reglas transitorias sobre el marcado del contenido generado con IA.

QUIÉN HACE QUÉ

Vuestras obligaciones dependen de vuestro papel. La mayoría de las empresas de construcción son responsables del despliegue.

El Reglamento pone la mayoría de las obligaciones en las empresas que crean sistemas de IA. Una empresa que usa la IA bajo su propia autoridad en su trabajo es un «responsable del despliegue», con menos obligaciones y más ligeras.

PROVEEDOR

Crea la IA

Desarrolla un sistema de IA y lo comercializa o pone en servicio con su nombre. Ejemplo: una empresa que vende una herramienta de mediciones con IA.

RESPONSABLE · VOSOTROS

Usa la IA

Usa un sistema de IA en su trabajo profesional. Ejemplo: un estudio que usa ChatGPT, Claude o Copilot, o una constructora que usa una herramienta de planificación con IA.

IMPORTADOR

Lo trae a la UE

Introduce en el mercado de la UE un sistema de IA de una empresa de fuera de la UE.

DISTRIBUIDOR

Lo revende

Pone a disposición un sistema de IA sin ser su creador ni importador, por ejemplo un revendedor de software.

Cuándo un usuario pasa a ser proveedor

- ☐ Ponéis vuestro nombre o marca en un sistema de IA de alto riesgo
- ☐ Hacéis un cambio sustancial en un sistema de alto riesgo
- ☐ Usáis una herramienta general para un fin de alto riesgo, por ejemplo para clasificar candidatos
- ☐ Creáis y vendéis una herramienta de IA a otras empresas

Herramientas que creáis para vosotros

- ☐ Un script o asistente creado con IA para vuestros planos, mediciones o informes suele ser de riesgo mínimo: sin obligaciones específicas del Reglamento
- ☐ Si afecta a la contratación, la evaluación del personal o funciones de seguridad, comprobad si es de alto riesgo
- ☐ El RGPD, los derechos de autor y los contratos siguen aplicándose a cualquier herramienta

El Reglamento también se aplica a empresas de fuera de la UE cuando su IA se usa en la UE, y no se aplica al uso puramente personal y no profesional ni a la investigación científica.

EJEMPLOS DE CONSTRUCCIÓN

Dónde encajan los usos habituales de la IA en la construcción

El nivel depende del uso, no de la herramienta. El mismo asistente es de riesgo mínimo para resumir un pliego y de alto riesgo si clasifica candidatos.

USO	QUIÉN	NIVEL
Resumir pliegos y especificaciones	Oficina, mediciones	MÍNIMO
Redactar informes, memorias y correos	Todos	MÍNIMO
Scripts de BIM para Revit, Rhino o Grasshopper escritos con IA	Diseño, BIM	MÍNIMO
Generar opciones de planos y presupuestos de reforma	Diseño, ventas	MÍNIMO
Detección de interferencias, mediciones, optimización de la planificación	BIM, obra	MÍNIMO
Control de calidad de elementos o módulos de madera antes de la entrega	Fábrica	MÍNIMO
Un chatbot en vuestra web que responde a compradores o clientes	Ventas, promotoras	TRANSPARENCIA
Imágenes o vídeos realistas de lugares reales hechos con IA y publicados	Marketing	TRANSPARENCIA
IA que filtra currículos o clasifica candidatos	RR. HH.	ALTO
IA que reparte tareas o evalúa el rendimiento del personal según su comportamiento	Jefatura de obra	ALTO
IA como componente de seguridad de maquinaria, como una grúa autónoma	Fabricantes	ALTO
IA que controla la seguridad del suministro de agua, gas, calefacción o electricidad	Infraestructuras	ALTO
Cámaras que reconocen las emociones de los trabajadores en obra u oficina	Obra, RR. HH.	PROHIBIDO

Clasificación orientativa para casos frecuentes. El nivel final depende del uso y del contexto exactos; en caso de duda, preguntad al proveedor y pedid asesoramiento jurídico.

PROHIBIDO DESDE EL 2 DE FEBRERO DE 2025

Ocho prácticas que no se pueden usar, sea cual sea la herramienta

PRÁCTICA	QUÉ SIGNIFICA	EJEMPLO EN CONSTRUCCIÓN
Manipulación	IA que usa técnicas subliminales o engañosas para distorsionar las decisiones de las personas y causar daño.	Una herramienta de ventas que presiona a los compradores con técnicas ocultas
Aprovechar vulnerabilidades	Dirigirse a personas por su edad, discapacidad o situación social o económica.	Anuncios dirigidos a personas con problemas económicos con ofertas engañosas
Puntuación social	Puntuar a las personas por su comportamiento social o rasgos personales, con un trato injusto.	Puntuar a inquilinos o al personal de subcontratas por su vida privada
Reconocer emociones en el trabajo	Deducir las emociones de las personas en el trabajo o en la enseñanza, salvo por motivos médicos o de seguridad.	Cámaras en obra que juzgan si los trabajadores están motivados o estresados
Recopilar rostros	Crear bases de datos de reconocimiento facial con imágenes de internet o de cámaras.	Recoger rostros de las cámaras de obra para crear una base de datos
Categorización biométrica	Usar datos biométricos para deducir raza, opiniones políticas, afiliación sindical, religión u orientación sexual.	Clasificar a trabajadores por su afiliación sindical a partir de sus imágenes
Predecir delitos	Predecir que una persona cometerá un delito solo por su perfil o su personalidad.	Señalar a trabajadores como posibles ladrones de material por su perfil
Identificación biométrica en tiempo real por la policía	Reconocimiento facial a distancia en espacios públicos con fines policiales, con excepciones muy limitadas.	No es un uso de construcción, pero importa en proyectos de ciudad inteligente

Atención en obra

- ☐ Las cámaras de seguridad que detectan un casco que falta o una persona en zona de peligro están permitidas; las que leen las emociones o el estado de ánimo de los trabajadores no, salvo por motivos médicos o de seguridad reales.
- ☐ La detección de fatiga en operadores de maquinaria puede encajar en la excepción de seguridad, pero pedid asesoramiento e informad antes a la representación de los trabajadores.

DESDE EL 2 DE DICIEMBRE DE 2027

Alto riesgo: dónde es más probable que lo encuentren las empresas de construcción

Empleo y gestión del personal

- ☐ Contratación: anuncios dirigidos, filtrado de currículos, evaluación de candidatos
- ☐ Decisiones sobre ascensos, despidos o contratos
- ☐ Reparto de tareas según el comportamiento o los rasgos personales
- ☐ Seguimiento y evaluación del rendimiento y el comportamiento

Otras áreas que tocan la construcción

- ☐ Componentes de seguridad en la gestión del tráfico y del suministro de agua, gas, calefacción y electricidad
- ☐ Centros de formación: admisión, evaluación de alumnos, detección de copias
- ☐ Evaluación de la solvencia de compradores de vivienda (sobre todo bancos)
- ☐ Desde ago. 2028: IA como componente de seguridad de maquinaria, ascensores y otros productos regulados

Vuestras obligaciones como responsables del despliegue de IA de alto riesgo

- ☐ **Usarla según las instrucciones** del proveedor y solo para su finalidad prevista.
- ☐ **Supervisión humana:** designar a personas formadas que puedan entender, cuestionar y corregir el resultado.
- ☐ **Datos de entrada pertinentes** cuando dependan de vosotros.
- ☐ **Vigilar e informar:** dejar de usarla y avisar al proveedor y a la autoridad si presenta un riesgo grave o un incidente.
- ☐ **Guardar los registros** que genere durante al menos seis meses.
- ☐ **Informar al personal y a su representación** antes de usarla en el trabajo, e informar a las personas cuando ayude a tomar decisiones sobre ellas.

Un sistema de IA en estas áreas puede no ser de alto riesgo si solo hace una tarea procedimental o preparatoria limitada y no sustituye la valoración humana, pero los sistemas que elaboran perfiles de personas siempre son de alto riesgo.

DESDE EL 2 DE AGOSTO DE 2026

Decid cuándo es IA

Las normas de transparencia protegen a las personas frente a los engaños. En la construcción importan sobre todo en ventas y marketing.

Chatbots y asistentes

- Un chatbot que habla con clientes o compradores debe dejar claro que es una IA, salvo que sea evidente
- Ejemplo: «Soy el asistente de IA de [empresa]; una persona puede atenderos en cualquier momento»

Imágenes, vídeo y audio

- Los deepfakes, contenido realista hecho con IA que se parece a personas, lugares o hechos reales y puede parecer auténtico, deben señalarse como IA
- En obras claramente artísticas o creativas el aviso puede ser discreto y no debe estropear la obra

Textos para el público

- Los textos escritos con IA y publicados para informar al público sobre asuntos de interés público deben señalarse
- No es necesario si una persona lo ha revisado y asume la responsabilidad editorial

Creadores de IA generativa

- Los proveedores deben marcar el contenido generado con IA de forma legible por máquina, con marcas de agua o metadatos
- No eliminéis esas marcas de las imágenes que publiquéis

Buenas prácticas en renders y marketing

- Un render de diseño de un edificio que todavía no existe no suele ser un deepfake, pero una imagen realista hecha con IA de una calle real, una vista real o una vivienda terminada sí puede serlo.
- Añadid una nota breve como «Imagen generada con IA, solo a efectos ilustrativos». También os protege ante la normativa de consumo y publicidad.
- No uséis nunca imágenes de IA para ocultar defectos o mostrar vistas, acabados o entornos que el comprador no va a tener.

LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN TODAS LAS EMPRESAS

Alfabetización en IA: que vuestro equipo sepa lo que está usando

Desde febrero de 2025, toda empresa que usa la IA en el trabajo debe tomar medidas para desarrollar la alfabetización en IA de su personal y de quienes usan la IA en su nombre. El Omnibus de 2026 reescribió el artículo: la obligación se mantiene, pero no exige garantizar un nivel concreto para cada persona, y la Comisión y los Estados miembros deben apoyar a las empresas más pequeñas.

Saber

- ☐ Qué puede y qué no puede hacer la IA
- ☐ Por qué se equivoca
- ☐ Qué herramientas están aprobadas

Hacer

- ☐ Revisar cada resultado antes de que salga de la oficina
- ☐ No meter datos de clientes en herramientas gratuitas
- ☐ Escribir buenas instrucciones

Demostrar

- ☐ Una lista de la IA que usáis
- ☐ Formación por puesto, con fechas
- ☐ Una política de IA de una página

OTRAS LEYES QUE SIGUEN APLICÁNDOSE

LEY	QUÉ SIGNIFICA PARA LA IA
RGPD	Los datos personales de clientes, trabajadores y vecinos necesitan una base legal y una herramienta segura con acuerdo de tratamiento de datos.
Estatuto de los Trabajadores, art. 64.4.d	En España, el comité de empresa tiene derecho a ser informado de los parámetros y reglas de los algoritmos y la IA que afectan a las condiciones de trabajo, la contratación o el despido.
Propiedad intelectual	Revisad las condiciones de cada herramienta sobre quién es dueño del resultado, y no subáis planos ni documentos que no tengáis derecho a compartir.
Responsabilidad profesional	Quien firma, arquitecto o ingeniero, es responsable, haya ayudado la IA o no. La IA no firma proyectos.

QUIÉN CONTROLA

En España, la AESIA lidera la supervisión del Reglamento de IA

Autoridades

- **AESIA**, Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con sede en A Coruña: la principal autoridad de vigilancia del mercado
- **AEPD**, Agencia Española de Protección de Datos, para datos personales y ciertos usos biométricos
- **Oficina Europea de IA**, para los creadores de modelos de IA de uso general

Iniciativas en España

- España puso en marcha uno de los primeros entornos controlados de pruebas para IA, donde las empresas prueban sistemas de alto riesgo con la autoridad
- Desde 2025 se prepara una ley española para el buen uso y la gobernanza de la IA; comprobad en qué punto está
- La AESIA publica guías prácticas sobre el Reglamento

MULTAS MÁXIMAS

€35M · 7%
de la facturación mundial anual, por prácticas prohibidas

€15M · 3%
por incumplir la mayoría de las demás obligaciones, incluidas las de alto riesgo y transparencia

€7.5M · 1%
por dar información incorrecta o engañosa a las autoridades

Para las grandes empresas se aplica el importe más alto de los dos; para las pymes y empresas emergentes, el más bajo. Las autoridades tienen en cuenta el tamaño de la empresa y si colaboró.

> **Para una empresa de construcción típica, el riesgo real no es una multa. Es un resultado erróneo que nadie revisó, o datos de clientes en una herramienta gratuita.**

DIEZ PASOS

Vuestra lista para cumplir el Reglamento

01	Haced una lista de todas las herramientas de IA que se usan en la empresa, también las gratuitas	☐ Hecho ☐ Pendiente
02	Anotad para cada una para qué se usa y quién la usa	☐ Hecho ☐ Pendiente
03	Clasificad cada uso: prohibido, alto riesgo, transparencia o mínimo	☐ Hecho ☐ Pendiente
04	Dejad de usar de inmediato cualquier cosa prohibida	☐ Hecho ☐ Pendiente
05	Pasad los datos de la empresa y de clientes a planes empresariales con acuerdo de datos	☐ Hecho ☐ Pendiente
06	Redactad una política de IA de una página y compartidla con todos	☐ Hecho ☐ Pendiente
07	Formad a cada puesto y guardad un registro sencillo de quién se formó y cuándo	☐ Hecho ☐ Pendiente
08	Señalad los chatbots de IA y las imágenes y vídeos realistas hechos con IA	☐ Hecho ☐ Pendiente
09	Para herramientas de RR. HH. o de personal: preguntad al proveedor por el Reglamento, planificad la supervisión humana e informad a la representación de los trabajadores	☐ Hecho ☐ Pendiente
10	Revisad la lista cada seis meses y cada vez que añadáis una herramienta	☐ Hecho ☐ Pendiente

EJEMPLO: EL INICIO DE UN INVENTARIO DE IA

HERRAMIENTA	USO	QUIÉN	NIVEL
Claude / ChatGPT plan empresa	Pliegos, informes, correos	Oficina	MÍNIMO
Scripts con IA para Revit	Mediciones, revisión de planos	BIM	MÍNIMO
Chatbot de la web	Preguntas de compradores	Ventas	TRANSPARENCIA
Filtrado de currículos en software de RR. HH.	Preselección de candidatos	RR. HH.	ALTO

¿NECESITÁIS AYUDA?

Del Reglamento de IA a un plan que vuestro equipo pueda seguir

- ☐ **Inventario y clasificación** de las herramientas de IA de vuestra empresa.
- ☐ **Formación en alfabetización en IA** por puesto, con un registro que podéis enseñar.
- ☐ **Una política de IA de una página** adaptada a la construcción.
- ☐ **Una estrategia de IA** que cumple las normas desde el principio.

Lavinia Lorena Jilavu · LAAI – IA para la construcción

En la biblioteca de información sobre IA de mi web tenéis guías gratuitas sobre estrategia, herramientas, riesgos y términos de IA.

EMAIL	TELÉFONO · WHATSAPP	UBICACIÓN
jilavulavinia@gmail.com	+34 611 941 879	Málaga

Esta guía explica el Reglamento de IA en términos generales y no es asesoramiento jurídico. Refleja el Reglamento (UE) 2024/1689 modificado por el Reglamento (UE) 2026/1744, según los resúmenes disponibles en octubre de 2026. Para vuestro caso concreto, consultad los textos oficiales en EUR-Lex y las guías de la AESIA y de la Comisión Europea.